

1524338-90.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Réu:
HENRIQUE DE SOUZA NEGRETTI

Vistos, etc.

Henrique de Souza Negretti, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) 3 vezes no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c.c. 70 do Código Penal, nos seguintes termos:

"O Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, no exercício de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
3ª Vara Criminal
Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1524338-90.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1524338-90.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Réu:
HENRIQUE DE SOUZA NEGRETTI

Vistos, etc.

Henrique de Souza Negretti, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) 3 vezes no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c.c. 70 do Código Penal, nos seguintes termos:

"O Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições, vem oferecer denúncia contra HENRIQUE DE SOUZA NEGRETTI, qualificado nestes autos, em razão dos fatos a seguir descritos.

Consta destes autos que, em 27 de outubro de 2022, por volta das 21 horas, na Rua Professor José de Moura Muniz, nesta cidade e comarca, HENRIQUE DE SOUZA NEGRETTI e outros 02 indivíduos, transportando-se em motocicletas, abordaram Amanda C. M., Marisa C. da S. e Vitoria C. P. e, apontando armas de fogo como forma de exercer grave ameaça, determinaram que estas lhes entregassem suas bolsas, dinheiro e telefones celulares (fls. 26/32).

Atemorizadas, as vítimas entregaram referidos bens ao ora denunciado e seus comparsas, os quais iniciaram manobra de fuga.

Ocorre que policiais militares passaram pelo local e conseguiram deter somente HENRIQUE, mas recuperaram os bens subtraídos.

Ante o exposto, HENRIQUE DE SOUZA NEGRETTI está incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o art. 70, ambos do CP. "

A denúncia foi recebida (fls.105/107), houve defesa (fls. 149/157), e o recebimento foi ratificado (fls. 169). Em audiência foi colhida a prova oral e o(a)(s) acusado(a)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates.

É o relatório.

Decido.

A condenação do réu é de rigor, mas apenas por dois delitos, e com afastamento do uso de arma de fogo.

De fato, as três vítimas confirmaram a ocorrência do roubo, praticado por três pessoas, tendo o réu descido de uma das motos e pego pertences de duas das vítimas, momento em que chegou a polícia e ele tentou fugir, dispensando os objetos, mas sendo detido uns metros à frente.

E no mesmo sentido foi o depoimento do policial ouvido em juízo.

Ademais, ainda que alegando que não tinha a intenção inicial de praticar o crime, por fim o réu acabou admitindo que participou dos fatos, chegando a pegar as bolsas das vítimas, negando o uso de arma.

E aí, em que pese Amanda tenha dito que viu arma de fogo, tenho que o conjunto probatório deixa margem para dúvida.

Destaco que as outras duas vítimas não confirmaram terem visto diretamente arma de fogo. Ademais, segundo Amanda na fase policial, seria o próprio réu, que fez a abordagem direta, que estaria com a arma.

Acontece, porém, que ele foi imediatamente surpreendido pelos policiais, e não foi encontrada arma com ele, nem há a demonstração de que ele pudesse tê-la entregue efetivamente aos agentes que fugiram.

Assim, pela não visualização pelas outras testemunhas, e pelo não encontro da arma, que deveria estar com o réu quando abordado, se existisse, não se pode excluir a possibilidade de Amanda ter se enganado, confundindo a mera simulação com a posse efetiva e ostensiva.

Desta forma, pelo benefício da dúvida, deixo de reconhecer o uso de arma.

De rigor, portanto, a condenação do réu apenas por dois roubos com concurso de agentes, em concurso formal.

E não há que se falar em tentativa. Conforme a majoritária jurisprudência, principalmente dos Tribunais Superiores, com a simples inversão da posse do bem, decorrente de violência ou grave ameaça, como ocorreu no caso concreto, está consumado o crime, ainda que logo em seguida tenha surgido a polícia, e o roubo dispensado os objetos. Nesse sentido, a jurisprudência:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.

CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. POSSE TRANQUÍLA DA RES. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

1. O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva mediante grave ameaça ou violência, ainda que não obtenha a posse tranqüila do bem, sendo prescindível que saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STJ e do STF. 2. Embargos acolhidos. (EREsp 337.124/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2005, DJ 23/05/2005, p. 146)

Assim, certa a condenação, passo a dosar a pena.

Na fase do artigo 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do delito, não de diferenciada gravidade, bem como a falta de antecedentes do acusado, mantenho a pena no piso.

A atenuante da confissão não pode trazer a pena aquém do piso.

Pelo concurso de agentes, elevo a pena em um terço.

E, pelo concurso formal, aplico a pena de um dos crimes, aumentada em um sexto, posto que dois os delitos, totalizando assim 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Em se tratando de crime de roubo qualificado, e especialmente considerando que são dois os crimes praticados, mas em concurso formal, dando maior gravidade ao fato, tenho como insuficiente o regime intermediário, aplicando o fechado como inicial. Isto posto, julgo a presente ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, para condenar Henrique de Souza Negretti, qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) 2 vezes no artigo 157, § 2º, II, c.c. 70 do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, estes no mínimo legal, sendo descabidos o sursis ou a substituição da pena.

Tendo o réu respondido ao feito custodiado, e restando reforçadas por esta sentença

as razões que levaram anteriormente a sua custódia cautelar, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se ofício de recomendação.

Os valores apreendidos nos autos, não sendo da vítima, deverão ser utilizados para abatimento da multa, e em remanescendo da taxa judiciária.

Custas pelo(a)(s) condenado(a)(s), na forma do artigo 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03, observando que a gratuidade decorrente da atuação da Defensoria Pública não exclui a responsabilidade final, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 13.105/15, que modificou a Lei nº 1.060/50, e que só se efetiva, por ser executada como dívida de valor, sobre o patrimônio do devedor, não implicando em nenhum risco à sua subsistência, podendo ser cobrada se demonstrada alteração de situação econômica.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA